



Nr. 33 Ministerbesprechung vom 21. Dezember 1932, 17 Uhr

R 43 I/1458, S. 563–579

Anwesend: v. Schleicher, v. Neurath, Bracht, Graf Schwerin v. Krosigk, Warmbold, Syrup, Gürtner, v. Eltz-Rübenach, v. Braun, Popitz; RKom. Gereke; StS Grieser, Meissner, Mussehl, Planck, Sautter, Schwarzkopf, Zarden; MinDir. Bose, Gottheiner, Gähns, Marcks, Moritz; Protokoll: MinR Vogels (zu TOP 1 und 4), MinR Feßler (zu TOP 2, 5, 6–12), ORegR Thomsen (zu TOP 3), MinR Wienstein (zu TOP 13).

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Außerhalb der Tagesordnung: Winterhilfe.
2. Agrarfragen.
3. Deutsch-schwedische Handelsvertragsverhandlungen.
4. Reichsfluchtsteuer.
5. Mansfeld.
6. Einheitspreisgeschäfte.
7. Deutsch-französische Handelsvertragsverhandlungen.
8. Neugründung von Stützungsbanken.
9. Zinszahlung für Stillhalteforderungen.
10. Maßnahmen auf dem Gebiete der Kohlenwirtschaft.
11. Erlaß von Notverordnungen.
12. Übersendung und Verteilung von Kabinettsvorlagen.
13. Ministerreden im Rundfunk.

1. Außerhalb der Tagesordnung: Winterhilfe.

Der Reichsarbeitsminister teilte mit, daß in den Vorbesprechungen über die Ausgestaltung der Winterhilfe eine Einigung der beteiligten Ressorts zustandegekommen sei. Er trug den wesentli-

chen Inhalt dieser Einigung vor¹, und bat um die Zustimmung der Reichsregierung zur öffentlichen Bekanntgabe der Maßnahmen.

Der *Reichskanzler* begrüßte die Vorschläge und stellte die Zustimmung des Reichskabinetts zur Veröffentlichung fest. Die daraufhin an die Presse gegebene Verlautbarung hatte den aus der Anlage 1 ersichtlichen Wortlaut².

2. Agrarfragen.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* machte eingehende Ausführungen im Sinne seiner Kabinettsvorlage vom 20. Dezember – Rk. 12203 –³. Der Margarinekonsum habe trotz der Verbilligung durch Tran abgenommen. Schon daraus ergebe sich die dringende Notwendigkeit, die Preise für Margarine nicht zu verteuern. Die Margarineerzeugung solle durch die vorgeschlagenen Maßnahmen auf dem gegenwärtigen Stande gehalten werden. Mit dem Beimischungszwang für Butter finde sich die Industrie ab, voraussichtlich auch mit der Notwendigkeit, vermehrt inländische Ölsaaten zu verarbeiten⁴. Vor allem komme es zunächst darauf an, eine Verschlechterung der Fettwirtschaft zu verhindern.

Von den vorgesehenen Ermächtigungen werde mit größter Vorsicht Gebrauch gemacht werden, schon um einer verstärkten Fleischerzeugung bei Förderung der Schmalzproduktion vorzubeugen. Die Vorschläge, nach denen die Einfuhr von Ölkuchen erschwert werden soll, um zu verhindern, daß die Landwirte Futtermittel gegen Ölkuchen eintauschen, weil letztere etwa die Hälfte des Preises der Futtermittel kosten, halte er für zur Zeit nicht durchführbar. Allerdings sei es möglich, daß gegenwärtig der Getreideanbau statt des Anbaues der Futtermittel gesteigert würde. Eine Vertéuerung

1 Zum Gesamtzusammenhang vgl. Dok. Nr. 24, P. 10 und 26, P. 2. – Die Vereinbarung sieht vor, durch die Bereitstellung von 35 Mio RM aus Reichsmitteln einem gegenüber früheren Winterhilfsmaßnahmen erweiterten bedürftigen Personenkreis in den Monaten Januar bis März 1933 den Bezug von frischem Rind- oder Schweinefleisch und anderen Lebensmitteln sowie von Brennstoff zu einem verbilligten Preis zu ermöglichen (Erlaß des RArbM, REM und RIM vom 22.12.1932; R 43 I/840, Bl. 168–184).

2 Vgl. WTB-Bericht Nr. 2722 vom 21.12.1932 in: R 43 I/1458, S. 561, in dem zusätzlich die Bereitstellung weiterer Mittel für arbeitslose Jugendliche im Rahmen des Notwerks der dt. Jugend angekündigt wird.

3 Entw. einer VO des RPräs. „zur Förderung der Verwendung inländischer tierischer Fette und inländischer Futtermittel“ (R 43 I/1275, Bl. 341–357). Ausgehend von der Krisenlage der dt. Vieh- und Milchwirtschaft, die im vergangenen Wirtschaftsjahr nur noch 4,3 Mrd RM erwirtschaftete und damit um 2,1 Mrd RM unter dem Erlös des Wirtschaftsjahres 1928/29 blieb, sieht der VOEntw. die Ermächtigung des REM vor, einen Verwendungszwang für Butter bei der Herstellung von Margarine in Ergänzung des schon seit dem 1.12.1930 bestehenden Verwendungszwangs für Talg und Schmalz anzuordnen. Gleichzeitig sollen die Vorschriften über den Umfang der Herstellung von Margarine, Kunstspeisefett, Speiseöl, Pflanzenfetten und gehärtetem Tran erlassen sowie ein Verwendungszwang von inländischen Ölsaaten in den Ölmöhlen angeordnet werden können, um insgesamt der inländischen Erzeugung einen stärkeren Anteil an der Deckung des Gesamtfettbedarfs zu annehmaren, d. h. über dem Weltmarktniveau liegenden Preisen einzuräumen. Schließlich enthält die VO Bestimmungen, die die Reklame für Margarine und Kunstspeisefette betreffen und Mißbräuchen auf diesem Gebiet entgegenwirken sollen. Um die übermäßige Einfuhr ausländischer Futtermittel im Interesse der Verwertung dt. Futtermittel (Kartoffeln, Futtergetreide) fernzuhalten, sieht die gleiche VO die Ausdehnung des am 26.3.1930 errichteten Maismonopols auf andere Getreidearten (u. a. Reis, Reisabfälle usw.) vor.

4 Die Behauptung, die Vertreter des Margarineverbandes hätten – zuletzt bei einem Empfang durch den REM am 18. 12. – „zwar gewisse Bedenken gegen die beabsichtigte Regelung geäußert, sich aber zur Mitarbeit bereit erklärt“, wird in einer amtlichen Erklärung vom 3.1.1933 als Antwort auf eine gegenteilige Veröffentlichung des Margarineverbandes wiederholt (Vossische Zeitung, Nr. 5 vom 4.1.1933; Ausschnitt in: R 43 I/1992, Bl. 46). Demgegenüber stellt GehR Kastl in einem Schreiben an den REM vom 19.1.1933 fest, „daß die durch die Presse verbreitete Behauptung, es sei den Vertretern der Margarine-Industrie genügend Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben und ein Einvernehmen mit ihnen erzielt worden, nicht richtig ist. Allerdings sind die Vertreter der Margarine-Industrie zweimal im Reichsernährungsministerium empfangen worden. Beide Male handelte es sich aber nicht um den gesamten in der Verordnung geregelten Fragenkomplex. Bei der ersten Besprechung, die am 29. September 1932 stattfand, wurde die Frage einer Margarine-Sondersteuer erörtert; bei der zweiten Aussprache, die am 16. Dezember 1932 abgehalten wurde, wurden die Vertreter der Margarine-Industrie mit dem Plan der Butterbeimischung bekannt gemacht. Bei beiden Besprechungen hat die Margarine-Industrie eine ablehnende Haltung eingenommen. Es ist also nicht richtig, wenn von einer Vereinbarung mit der Margarine-Industrie gesprochen wird. Die Margarine-Industrie mußte im Gegenteil den Eindruck erhalten, als ob die Reichsregierung die in den Tageszeitungen schon des öfteren erörterte Frage der Einführung eines gesetzlichen Zwanges zur Beimischung von Butter zur Margarine ablehnend gegenüberstünde und sich mit der Margarine-Industrie selbst der Überzeugung hingäbe, daß auf dem Wege der Verhandlung allen berechtigten Wünschen auf diesem Gebiet Rechnung getragen werden könnte.“ (R 43 I/1992, Bl. 55–59).

der Ölkuchen würde aber die Veredelungsproduktion unmittelbar gefährden. Eine Hereinnahme der Ölkuchen in das Maismonopol lehne er deswegen ab. Dagegen müsse Reis in dieses Monopol aufgenommen werden.

Bei der Pressenotiz über die neuen Maßnahmen müsse sowohl auf die städtische wie aber auch auf die ländliche Bevölkerung Rücksicht genommen werden. Es sei unmöglich, zur Zeit ein Gesamtprogramm für agrarische Maßnahmen aufzustellen, zumal sich die Lage durch Ablauf von Handelsverträgen ändere⁵.

Die Zuständigkeit des Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft in der Verordnung durch die der Reichsregierung zu ersetzen, entspreche nicht in allen Fällen der bisherigen Übung. Der Ölkuchenbeimischungszwang werde nur in ganz bescheidenen Grenzen durchgeführt werden. Durch einen internen Zoll bei der Einfuhr von Ölsaaten sollten 2,4 Millionen RM aufgebracht werden, die zu einer Aufbesserung der Preise für inländische Ölsaaten dienen sollen, um deren Mehranbau zu fördern.

Der Überfluß an Getreide werde bereits eosiniert als Futtermittel verwendet.

Der *Reichsarbeitsminister* hatte gegen die Einbeziehung von Reis in das Maismonopol kein Bedenken. Die billigen Margarinesorten dürften nicht verteuert werden. Für sie müsse ein ausreichendes Kontingent von Rohstoffen zur Verfügung stehen. Sonst würde der Konsum von Butter auf verbesserte Margarine abwandern.

Eine Beunruhigung der Öffentlichkeit durch die geplanten Maßnahmen sei zu befürchten.

Dem stimmte der *Reichswirtschaftsminister* zu. Er hielt es für notwendig, daß der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft über seine agrarpolitischen Pläne einen umfassenden Überblick gäbe, damit die Bedeutung der vorgeschlagenen Maßnahmen im gesamten Rahmen erkannt werden könne. Der Beimischungszwang in engen Grenzen sei keine Gefahr für die Landwirtschaft. Verteuerung der Margarine müsse verhindert werden. Zu erwägen sei, ob die Beimischung nicht an bestimmte Grenzen gebunden werden solle. Deren Festsetzung müsse dem Kabinett überlassen werden.

Die Einfuhr von Ölfrüchten sei zollfrei. Der Zoll für Öl betrage 2 RM. Zur Seifenherstellung müsse er aber zollfrei gelassen werden, auch für andere technische Zwecke, Lacke, Linoleum. Er schlage vor, zunächst § 6 aus der Verordnung herauszulassen⁶. Auch er habe gegen Einbeziehung von unpoliertem Reis in das Maismonopol kein Bedenken, wenn der inländische Verbrauch nicht verteuert würde. Bei poliertem Reis müsse er sich die Prüfung noch vorbehalten.

Es bestehe die Gefahr, daß die Ölkuchen durch den inneren Zoll verteuert würden. Ersatz aus inländischen Futtermitteln sei insbesondere im Winter nicht möglich. Getreideschrot koste auf den Liter Milch 10 Pfennig, Ölkuchen dagegen nur 2 Pfennige. Die Konkurrenzfähigkeit Dänemarks beruhe darauf, daß sie ein Mehrfaches an Ölkuchen im Verhältnis zu Deutschland verfüttern.

Der Verbrauch von Ölkuchen sei gegenüber der Vorkriegszeit um 400 000 t gestiegen. Getreide sei nicht verdrängt worden, sondern es handele sich um zusätzliche Verwendung. Der Bedarf an Getreide und Futtermitteln betrage in Deutschland 34 Millionen t, etwa ebensoviel wie die Ernte dieses Jahres. Bei einer Mißernte würde der Ausfall nicht eingeführt werden können, weil die Devisen fehlten. Die Ausdehnung des Getreidebaues sei eine Versicherung gegen diesen Fall.

Ministerialdirektor Dr. Moritz gab Erläuterungen über die Reiseinfuhr. Unpolierter Reis komme nach Deutschland, um dort poliert zu werden. Er trage einen Zoll von 1,50 RM, polierter Reis von 2,50 RM für den Doppelzentner. Der Unterschied sei zu gering, als daß Deutschland mit dem ausländischen polierten Reis konkurrieren könne. Der Zoll für polierten Reis sei bei Italien und Frankreich gebunden. Unpolierter Reis müsse dagegen in das Monopol aufgenommen werden.

⁵ Einzelheiten dazu s. Dok. Nr. 20, Anmm. 5–8.

⁶ § 6 betrifft die Verwendung von inländischen Ölsaaten in den Ölmühlen.

Ministerialdirektor Gottheiner schloß sich den Ausführungen des Reichswirtschaftsministers an und beantragte ebenfalls in dem Entwurf „Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft“ durch „Reichsregierung“ zu ersetzen.

Der *Reichsminister der Justiz* wies auf eine Unklarheit in den Strafbestimmungen hin. Die endgültige Fassung soll durch Vereinbarungen der zuständigen Ressorts gefunden werden.

Der *Reichskanzler* hielt es wie der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft nicht für möglich, ein umfassendes Gesamtprogramm der agrarpolitischen Maßnahmen aufzustellen. Es müsse genügen, Richtlinien festzulegen. Der Landwirtschaft müsse geholfen, das Abgleiten der Preise verhindert werden. Gleichzeitig sei zu vermeiden, daß die Kaufkraft herabgesetzt und die Waren verteuert würden.

Die Veröffentlichung über die beabsichtigten Maßnahmen soll vom Reichswirtschaftsminister, vom Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft und vom Reichsarbeitsminister im Benehmen mit dem Pressechef der Reichsregierung formuliert werden⁷. Die Ermächtigung solle der Reichsregie-

⁷ Zu den Akten sind ein ungezeichneter „Entwurf einer Erklärung der Reichsregierung zur agrarpolitischen Neuregelung“ und zwei von StS Mussehl überreichte „Pressenotizen“ genommen worden (R 43 I/1275, Bl. 366–373). Die Dokumente tragen Sichtparaphen Plancks vom 28.12.1932. Die amtliche Erklärung zur Veröffentlichung der VO stützt sich im wesentlichen auf die sachlicher gehaltenen Entw. aus dem REMin., in denen betont wird, daß „die Butterbeimischung keinen Einfluß auf den Margarinepreis, soweit es sich um Margarine für den Verbrauch der breiten Massen handelt, haben wird“ und daß die RReg. sich bemühen werde, die „angestrebten Ziele im Wege freiwilliger Vereinbarungen mit der Margarine- und Ölmühlenindustrie zu erreichen, so daß die Ermächtigung zur gesetzlichen Regelung gar nicht Anwendung zu finden“ brauche (WTB-Bericht Nr. 2761 vom 28.12.1932; R 43 I/1992, Bl. 40). – Der Ton dieser Erklärung und der sachliche Gehalt der beabsichtigten Maßnahmen sind in keiner Weise geeignet, mäßigend auf die in der Öffentlichkeit durch den Erlaß der VO entfachten Emotionen einzuwirken. Einerseits gibt der Präs. des RLB seiner „hellste[n] Empörung über den infolge Tatenlosigkeit der Reichsregierung erfolgten völligen Zusammenbruch der Butterpreise“ Ausdruck; er fordert, „endlich wirkungsvolle Maßnahmen zur Rettung der deutschen Milchwirtschaft und bis zur Wiederherstellung geordneter Marktverhältnisse und eines angemessenen Butterpreises [eine] völlige Buttereinfuhrsperre“ zu erlassen (Telegramm Graf Kalckreuths an den RK vom 29.12.1932; R 43 I/1275, Bl. 374). Andererseits erheben die Vorstände des ADGB, des Afa und des Dt. Beamtenbundes „schärfsten Protest gegen jede Kontingentierung der Einfuhr von Margarinerohstoffen, gegen jeden Beimischungszwang zur Margarine sowie gegen alle die Margarine als wichtigstes Volksnahrungsmittel verteuern oder verknappenden Maßnahmen“ (gemeinsames Telegramm an den RK vom 23.12.1932; R 43 I/1992, Bl. 26). Daneben erlangt der Streit über die sog. Margarine-NotVO eine grundsätzliche Dimension, als in der Berliner Abendzeitung „Der Deutsche“, Nr. 49 vom 30.12.1932, unter der Überschrift „Die Nebenregierung der Großagrarien“ behauptet wird, der RPräs. habe auf den Erlaß der VO besonderen Einfluß genommen: „Es ist ja auf die Dauer unvermeidlich, daß es zu einem Kampfe zwischen dem großagrarischem Klüngel, dessen Einfluß auf den Reichspräsidenten bei jeder Gelegenheit sichtbar wird, und der Parlamentsmehrheit kommt. Der Zustand, daß eine neue Regierung durch den Reichspräsidenten von vornherein mit agrarpolitischen Bindungen belastet wird, ist auf die Dauer nicht erträglich, zumal wichtige Vertreter der Landwirtschaft die Unverschämtheit besitzen, von einem gewerkschafts- und industriegebundenen Kabinettschleicher zu sprechen, weil die Reichsregierung es gewagt hat, auch nichtagrarisches Kreise zu hören.“ (Ausschnitt in: R 43 I/1992, Bl. 43). Diese nachfolgend von WTB demontierten Äußerungen rechtfertigen es, daß GehR Kastl in dem oben in Anm. 4 bereits zit. Schreiben davon spricht, daß wohl selten eine Maßnahme der RReg. die Öffentlichkeit so bewegt habe wie diese VO. Zusammenfassend führt er aus: „Ich habe schon eingangs angedeutet, daß es neben den wirtschaftlichen Folgen auch die Sorge um die politischen Rückwirkungen der Verordnung ist, die mich veranlaßt, nochmals an Sie, sehr verehrter Herr Reichsminister, heranzutreten. Dabei darf ich abschließend noch einmal darauf hinweisen, daß ich es für außerordentlich bedenklich halten würde, wenn die schon bestehenden Bestrebungen, die Materie zum Gegenstand eines Volksbegehrens zu machen, Erfolg hätten. Daß für ein derartiges Volksbegehren die nötige Anzahl von Stimmen aufgebracht werden kann, darüber besteht für mich kein Zweifel. Es hieße aber die Autorität des Herrn Reichspräsidenten auf das schwerste gefährden, wenn etwa durch einen Volksentscheid eine von ihm auf diesem Gebiet erlassene Verordnung außer Kraft gesetzt würde. Es wäre daneben ein höchst unerwünschter Präzedenzfall für eine Gesetzgebung auf dem Gebiete der Nahrungsmittel, der im Falle des Gelingens mit der Zeit die gefährlichsten Konsequenzen nach sich ziehen könnte.“ (R 43 I/1992, Bl. 55–59). Wirkungsvoll unterstützt werden diese Ausführungen von dem Zentrumsabg. Hackelsberger, der in einer längeren Stellungnahme vom 21.1.1933 der Rkei mitteilt: „Würde heute eine Abstimmung über die Margarine-Notverordnung erfolgen, dann käme das erstaunliche Resultat zutage, daß mehr als 90% der Bevölkerung sie ablehnt. Gegen die Notverordnung sind die Nationalsozialisten, sehr erhebliche Teile der Deutschnationalen, zu deren Sprecher sich der Abgeordnete Oberföhrner gemacht hat, ferner das Zentrum, in dem auch der landwirtschaftliche Flügel im Interesse der Bauernschaft sich gegen den Butterbeimischungszwang ausgesprochen hat; alles was links vom Zentrum steht, ist gleichfalls geschlossen gegen die Notverordnung. Käme es somit zu einer Abstimmung im Reichstag, dann würde die Notverordnung mit einer gewaltigen Majorität abgelehnt werden.“ Hackelsberger zieht daraus den Schluß, daß man mit dieser Verordnung „weder in Wahlen hineingehen, noch sie dem Votum des Reichstags, in dem sie doch mit überwältigender Mehrheit abgelehnt werden würde, überlassen“ dürfe. Außerdem müsse der REM daran gehindert werden, Ausführungsbestimmungen zu erlassen, „weil alsdann der Kampf mit erneuter Schärfe von der ganzen Bevölkerung gegen die Notverordnung vorgetrieben werden würde und die unglückseligen Folgen dieses Gesetzgebungsaktes, die vielleicht jetzt noch vermieden werden können, später vollkommen irreparabel würden“ (R 43 I/1992, Bl. 62–67). Weitere Materialien dazu in: R 43 II/196, passim.

rung, nicht dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, gegeben werden. Für die Wirkung in der Öffentlichkeit sei diese Änderung zweckmäßig.

Über die Formulierung der strafrechtlichen <Vorrichtungen>⁸ werden sich die Ressorts einigen. Im übrigen stellte der Reichskanzler fest, daß das Kabinett mit der Vorlage einverstanden war⁹.

3. Deutsch-schwedische Handelsvertragsverhandlungen¹⁰.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* trug den Inhalt der Vorlage Rk. 12094 vor¹¹. Zu ihr nimmt der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* folgende Stellung:

Das von Schweden verlangte Zollkontingent für die Einfuhr von Rindvieh zu Schlachtzwecken macht der Menge nach an sich keine unüberwindlichen Schwierigkeiten, um so mehr als Schweden das Kontingent bisher niemals voll ausgenutzt hat. Es ist aber völlig unverständlich, warum die schwedische Regierung die Wiederaufnahme der Handelsvertragsverhandlungen von der Weitergewährung des Zollkontingents abhängig macht und auf dieser Forderung gleichsam als auf einem Ehrenpunkt bestehe. Es sei verfehlt, die Verhandlungen von vornherein mit einer Konzession zu eröffnen. Ein solches Verfahren würde auf die deutschen Landwirte eine verheerende Wirkung ausüben. Zu der Gewährung des Kontingents selbst sei zu sagen, daß der Anreiz zur Ausnutzung des Kontingents durch fortschreitende Valutaverschlechterung in Schweden steigen könne. Auch sei die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, daß auch andere Staaten auf Grund des Meistbegünstigungsanspruchs ebenfalls das Kontingent für sich in Anspruch nehmen. In diesem Fall hätten wir mit einer jährlichen Einfuhr von ca. 30 000 Stück Rindvieh zu rechnen. Möglicherweise werde Dänemark, wie dies die Verhandlungen über die Kontingentierung der Buttereinfuhr gezeigt haben, in diesem Falle sogar die Einräumung eines Kontingents im Verhältnis zu seiner bisherigen Rindvieheinfuhr nach Deutschland verlangen. Er bäte daher einen anderen Weg zu erwägen, der es der schwedischen Regierung ermögliche, die Verhandlungen fortzusetzen, ohne daß ihr von vornherein ein Zugeständnis über das Kontingent gemacht werde.

Der *Reichswirtschaftsminister* begründete seine abweichende Stellungnahme vorwiegend damit, daß die schwedische Regierung mit Recht in der Verweigerung des Zollkontingents eine Diskriminierung gegenüber anderen Ländern erblicken müsse, denen auf Grund von Handelsverträgen Zollkontingente für Rindvieh eingeräumt seien. Wie sehr Deutschland daran liegen müsse, die Verstimmung zu beseitigen, die sich seit einiger Zeit in Schweden wegen unserer handelspolitischen Maßnahmen bemerkbar mache, erläuterte der Reichswirtschaftsminister an den Ausfuhrziffern, aus denen sich eine aktive Handelsbilanz des Jahres 1931 von 250 Millionen RM zu unseren Gunsten ergibt.

Auch der *Reichsminister des Auswärtigen* betonte, daß die Versteifung in der Haltung der schwedischen Regierung wohl darauf zurückzuführen sei, daß sie aus Prestige Gründen Wert darauf lege, nicht von vornherein schlechter behandelt zu werden als andere Staaten. Wenn die Ressorts im Prinzip untereinander einig sind, daß wir bereit sind, den Schweden das Kontingent im Laufe der

⁸ Muß wohl heißen: Vorschriften.

⁹ Veröffentlicht in der gemäß Kabinettsbeschluß veränderten Fassung als VO des RPräs. vom 23.12.1932 (RGBl. I, S. 575).

¹⁰ Der dt.-schwedische Handels- und Schiffsverkehrsvertrag vom 14.5.1926 (RGBl. II, S. 384) war mit den dazugehörigen Zusatzabkommen durch ein am 5.7.1932 vereinbartes dt.-schwedisches Protokoll (RGBl. II, S. 238) mit Wirkung vom 15.2.1933 ab gekündigt worden. Während Schweden sich damit vor allem gegen die dt. Kontingentierungsabsichten wehren und die Möglichkeit erlangen wollte, ggf. die Einfuhr dt. Waren zu unterbinden, stand bei der dt. Kündigungsbereitschaft die Absicht im Vordergrund, sich verschiedener Zollbindungen für land- und forstwirtschaftliche Produkte zu entledigen. Verhandlungen über die zukünftige Regelung der wechselseitigen Handelsbeziehungen waren am 15. 11. in Stockholm aufgenommen worden; sie sollten Anfang Januar 1933 in Berlin fortgesetzt werden.

¹¹ In der Kabinettsvorlage vom 16.12.1932 hatte der RAM ausgeführt, daß zwischen den im Handelspolitischen Ausschuß der RReg. vertretenen Ressorts „im allgemeinen Einigkeit“ bestehe, „insbesondere auch darüber, daß die meisten gegenwärtig Schweden gegenüber bestehenden Zollbindungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse im deutschen Zollltarif nicht erneuert werden sollen“. Eine Entscheidung des RKab. sei nur über die Frage erforderlich, ob Schweden ein im bisherigen Handelsvertrag zugestandenes Zollkontingent für Schlachtrinder weiterhin eingeräumt werden solle (R 43 I/1114, Bl. 207 f.).

Verhandlungen zuzugestehen, so ließe sich vielleicht eine andere Form finden, die es den Schweden ermögliche, die Verhandlungen wieder aufzunehmen.

Der Herr *Reichskanzler* schlägt vor, daß die beteiligten Ressorts untereinander eine Erklärung vereinbaren, in der zum Ausdruck gebracht wird, daß die Reichsregierung durchaus bereit ist, mit der schwedischen Regierung über die Weitergewährung eines Zollkontingents für Rindvieh zu Schlachtzwecken zu verhandeln.¹²

4. Reichsfluchtsteuer.

Auf Vorschlag des *Reichsministers der Finanzen* erklärte sich das *Reichskabinett* mit dem anliegenden Entwurf einer Verordnung zur Verlängerung der Geltungsdauer der Vorschriften über Reichsfluchtsteuer¹³ einverstanden.

5. Mansfeld.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den Sachverhalt vor¹⁴.

Das *Kabinett* war mit seinem Vorschlage einverstanden, vorbehaltlich der endgültigen Festlegung der in Frage kommenden Summe.

6. Einheitspreisgeschäfte.

Die Vorlage einer Verordnung zur Änderung des Dritten Teiles der Notverordnung zum Schutze der Wirtschaft – Rk. 12204 – Ziffer 1 wurde nach dem Vorschlage des *Reichswirtschaftsministers* angenommen¹⁵.

¹² Zum Fortgang s. Dok. Nr. 62, Anm. 3.

¹³ Vorlage nebst Begründung vom 20.12.1932 (R 43 I/2408, Bl. 196–198). – Die Verpflichtung „leistungsfähiger Personen“, d. h. von Personen mit einem Einkommen von mehr als 20 000 RM oder einem Vermögen von mehr als 200 000 RM, die ohne zwingende volkswirtschaftliche Gründe ihren Wohnsitz ins Ausland verlegten und damit aus der unbeschränkten Steuerpflicht ausschieden, ein Viertel ihres Vermögens abzuführen, galt nur bis zum 31.12.1932. Der RfM hielt es für wünschenswert, die Vorschriften „bis auf weiteres“ zu verlängern, glaubte aber mit Rücksicht darauf, daß es sich hier immerhin um „besondere Ausnahmenvorschriften“ handele, nur eine Fristverlängerung von zwei Jahren vorschlagen zu dürfen.

¹⁴ Zur Vorgeschichte vgl. diese Edition: Das Kabinett v. Papen, Ministerbesprechung vom 25.11.1932, P. 10. – Die ca. ein Fünftel des dt. Kupferbedarfs produzierende Mansfeld AG. für Bergbau und Hüttenbetrieb in Eisleben erhielt aufgrund der VO des RPräs. vom 26.7.1930 (RGBl. I, S. 311) Betriebs- und Investitionszuschüsse in Form von zinslosen Darlehen, um auf diese Weise die durch den Rückgang der Kupferpreise erhebliche Verluste abwerfenden Kupferbetriebe aufrechtzuerhalten. In die aus wirtschafts-, arbeitsmarkt- und wehrpolitischen Gründen geboten erscheinenden Lasten teilten sich das Reich und Preußen anteilig je zur Hälfte. Die diesbezüglichen vertraglichen Verpflichtungen liefen am 31.12.1932 aus. Seit August 1932 hatten sich die Verhandlungen mit der Mansfeld AG. über einen neuen Subventionsvertrag immer mehr auf die von der Gesellschaft vorgeschlagene Gründung einer Auffanggesellschaft, der „Kupfergesellschaft“, verlagert, wobei die speziellen Kupferbetriebe aus dem Konzern herausgelöst und der neuen Gesellschaft zum sog. „Schrottwert“ übertragen werden sollten, die Betriebsführung jedoch bei der Mansfeld AG. verbleiben sollte (Vertragsentw. der Mansfeld AG. vom 11.11.1932; R 2/15350, Bl. 98–117). Strittig blieb eine Einigung über die bei dieser Lösung anzuwendenden Berechnungsmaßstäbe. Da andererseits nicht abzusehen war, welche Folgekosten auf die öffentliche Hand im Falle einer Stilllegung der Hütten und Gruben zukommen würden, und Preußen sich nicht klar darüber äußerte, ob es zur Fortsetzung des bisherigen Subventionsverhältnisses bereit sei (Materialien zu den Verhandlungen ebd., Bl. 2–215), schlug der RfM „angesichts des neuerlichen Preissturzes des Kupfers“ eine generelle Subvention von 20 Mio RM für die Zeit vom 1.1.1933 bis 31.3.1934 vor, von denen bei (der keineswegs sicheren) Beibehaltung der bisherigen Vereinbarungen mit Preußen 10 Mio RM auf das Reich entfallen würden (Referentenentw. zu einer NotVO vom 21.12.1932, ebd., Bl. 214). Nach der grundsätzlichen Zustimmung der RReg. wurde dieser Betrag, aufgeteilt in zwei Raten für 1933 und 1934, als Teil III in die VO des RPräs. über Wirtschaft und Finanzen vom 23.12.1932 aufgenommen (RGBl. I, S. 571).

¹⁵ Nach der vorangehenden Befassung des RKab. mit der Angelegenheit (Dok. Nr. 24, P. 9) hatte vereinbarungsgemäß eine Aussprache im RWiMin. stattgefunden, über die der RWiMin. im Anschreiben zur vorliegenden Kabinettsvorlage (vom 20.12.1932) berichtete. Danach hatten sich „sämtliche Landesregierungen, mit Ausnahme der Hessischen Regierung, für eine Ausdehnung der Sperre der Einheitspreisgeschäfte auch auf Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern“ ausgesprochen. Der RWiMin. empfahl, sich diesem Votum anzuschließen und von weitergehenden Maßnahmen gegen Warenhäuser, warenhausartige Unternehmungen

7. Deutsch-französische Handelsvertragsverhandlungen¹⁶.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* führte aus, daß Deutschland mehrfach gefordert habe, Frankreich solle die deutschen Staatsangehörigen in Nordafrika nicht weiter gegenüber anderen Nationalitäten diskriminieren. Dies sei bisher abgelehnt worden. Nunmehr sei gefordert, daß die Franzosen über schrittweise Aufhebung der Diskriminierung verhandeln sollten. Falls die Franzosen dieses ablehnen würden, käme in Frage, die Paraphierung des Abkommens, die unmittelbar bevorstehe, von deutscher Seite abzulehnen¹⁷.

Der *Reichskanzler* hielt es nicht für möglich, einen Handelsvertrag mit Frankreich zu unterschreiben, solange dieser Mangel nicht behoben sei.

Das *Kabinet* war einverstanden.

8. Neugründung von Stützungsbanken.

Der *Reichswirtschaftsminister* berichtete über den Sachstand¹⁸. Die Gründungen hingen davon ab, daß für diese Zwecke 30 Millionen zur Verfügung gestellt würden.

Der *Reichsminister der Finanzen* war einverstanden.

Der *Reichsminister der Justiz* brachte die Bilanzierungsfrage zur Sprache. Die Banken könnten die Forderungen auf die Tilgungskassen übertragen. Sie abzuschreiben sei nicht möglich, weil dann eine Bilanzierung unmöglich würde.

Würden diese Forderungen abgetreten, so wünschten die Banken ihre Aufnahme in die Bilanz zu 100%. Die Tilgungskassen hätten dafür aufzukommen, daß die Forderungen tatsächlich in dem Falle eines Konkurses zu 100% bezahlt würden. Tatsächlich seien die Forderungen zu 100% versichert. Die Amortisationsquoten seien die jährliche Prämie.

und andere Betriebsformen von Einzelhandelsgroßunternehmungen vorerst abzusehen (R 43 I/2010, Bl. 265; Vorlage: Bl. 269–271). – Vgl. auch unten P. 11.

¹⁶ Die Verhandlungen wurden seit dem 21.11.1932 in Berlin geführt. Zum Gesamtzusammenhang s. Dok. Nr. 20, Anm. 5.

¹⁷ Über die seit längerem strittige Frage der Diskriminierung dt. Staatsangehöriger bezüglich ihres Niederlassungsrechts in Marokko fand am 21.12.1932 ein Notenwechsel zwischen den Leitern der beiden Verhandlungsdelegationen statt. Danach sicherte die frz. Reg. zu, „Vorschläge in der Richtung zu machen, die geeignet sind, vom 1. Februar 1933 ab eine erste Verbesserung des gegenwärtig bestehenden Zustandes eintreten zu lassen“. Des weiteren wurde wechselseitig der Verhandlungsstand in verschiedenen offenen Fragen fixiert und bestätigt (R 43 I/1121, Bl. 78–91), so daß das ausgehandelte Zusatzabkommen zum dt.-frz. Handelsvertrag noch am gleichen Tag paraphiert werden konnte. Der Verzicht auf die Festschreibung von Verhandlungsergebnissen in der Marokkofrage erfolgte „nur unter Zurückstellung schwerster Bedenken“, um eine Gefährdung der bislang erzielten Verständigung zu vermeiden, „die im Hinblick auf unsere gesamte wirtschaftspolitische Situation nicht in Kauf genommen werden konnte“ (MinDir. Köpke an die dt. Botschaft in Paris, 23.12.1932 in: ADAP, Serie B, Bd. XXI, Dok. Nr. 235). Das Abkommen, das im wesentlichen die wechselseitige Anwendung des Zollminimaltarifs und/bzw. der Meistbegünstigungsklausel festschrieb, erleichterte die Aufhebung von Zollbindungen u. a. dadurch, daß für jede Tarifposition ein sog. „Sonderkündigungsrecht“ mit vierzehntägiger Frist vereinbart wurde. Es wird am 28.12.1932 unterzeichnet und am 21.1.1933 zusammen mit einem weiteren Zusatzabkommen über den Warenaustausch mit dem Saargebiet veröffentlicht (RGL. II, S. 7 und 13).

¹⁸ Seit längerer Zeit zwischen Regierungsstellen, der Rbk, Großbanken und der Industrie geführte Gespräche hatten zur Einigung über die Gründung zweier privatwirtschaftlicher Unternehmungen – dem Dt. Finanzierungs-Institut A.G. (Finag) und der Tilgungskasse für gewerbliche Kredite (Tilka) – geführt. Ziel der beiden Institute sollte sein, über eine erneute Bereinigung der Bankbilanzen hinaus den Banken eine zusätzliche Liquiditätsreserve zu schaffen, um auf diese Weise die Kreditbereitschaft der Banken zu erhöhen. Die der Kabinettsberatung zugrundeliegenden Vorlagen des RWiM nebst Begründungen vom 20. und 21.12.1932 beschäftigten sich vornehmlich mit der Aufbringung und der Bilanzierung der für die Gründungen notwendigen Einbringungsvorgänge. Im einzelnen handelt es sich um 1) den Entw. einer Vorschrift über die Bereitstellung von weiteren 30 Mio RM für die Gewährung von Zuschüssen an mittelständische Kreditinstitute und die Erweiterung der Garantieermächtigung der RReg. bis zu 50 Mio RM (R 43 I/1458, Bl. 629–631, 639–642); 2) den VOEntw. über die Änderung des Ges. über die Abwicklung der Aufbringungsumlage und die Neugestaltung der Bank für dt. Industrie-Obligationen (Industriebankgesetz) vom 31.3.1931 (ebd., Bl. 649–653); 3) den Entw. einer Änderung der VO des RPräs. über die Schaffung einer Wirtschaftsgarantie vom 8.7.1931 (R 43 I/661, Bl. 304 f.). Ein Entw. der nachfolgend vom RKab. besprochenen VO über die Bilanzierung von Forderungen gegen Tilgungskassen für gewerbliche Kredite liegt nicht vor; zu den Akten ist lediglich ein RGL.-Auszug mit der entsprechenden VO vom 24.12.1932 (RGL. I, S. 577) genommen worden. Während der unter 2) genannte VOEntw. nicht behandelt worden zu sein scheint, findet der unter 3) genannte Entw. Eingang in die unten in TOP 11 näher bezeichnete NotVO; der unter 1) genannte Entw. liegt dem RKab. in geringfügig veränderter Form am 16.1.1933 erneut zur Beratung vor (Dok. Nr. 57, P. 3).

Nach § 206 des Handelsgesetzbuches seien die Gesellschaften verpflichtet, den Vermögensbestand zu erläutern, soweit die Zahlen unklar seien. Es sei möglich, auf diese Erläuterung zu verzichten. Die Banken wollten dieses Zugeständnis stillschweigend.

Dem müsse er widersprechen. Im § 1 des Entwurfs könne ein Zusatz kommen, entweder daß es einer Erläuterung dieser Zahlen nicht bedürfe oder weniger deutlich

daß die Beobachtung des § 206 nicht notwendig sei.

Der *Reichswirtschaftsminister* hatte keine Bedenken.

Staatssekretär Dr. Zarden trat für die zweite Fassung ein, ebenso der *Reichskanzler*.

Das *Kabinet*t war damit einverstanden.

9. Zinszahlung für Stillhalteforderungen¹⁹.

Der *Reichswirtschaftsminister* führte aus, nach einer Mitteilung, die ihm soeben zugehe, habe der Chefredakteur der *United Press* mitgeteilt, Geheimrat Hugenberg habe erklärt, die deutsche Regierung müsse Zinszahlungen über 1½% verweigern, wenn die Gläubiger nicht freiwillig bereit wären, auf diesen Zinssatz einzugehen. Er schlug vor, ein bereits formuliertes Dementi durch WTB zu veröffentlichen.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte hierzu, Hugenberg habe ihm bei einer Unterredung vom gleichen Tage erklärt, daß er eine derartige Maßnahme für erforderlich halte. Auf Anfrage habe er Vertretern der Presse hierzu mitgeteilt, daß er einen Parteiführer nicht hindern könne, Vorschläge dieser Art zu machen.

Der *Reichskanzler* vertrat ebenfalls den Standpunkt, daß die Reichsregierung keine Veranlassung habe, zu Äußerungen von Parteiführern Stellung zu nehmen. Ein Dementi würde die Öffentlichkeit noch mehr auf die Erklärung Hugenbergs hinweisen und die Regierung festlegen. Möglich sei nur, der Presse gegenüber den Standpunkt zu vertreten, daß Hugenberg nicht Mitglied der Regierung sei und nicht wisse, was die Reichsregierung zu tun beabsichtige.

Im gleichen Sinne sprach sich der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* aus.

Das *Kabinet*t trat dieser Auffassung bei.

10. Maßnahmen auf dem Gebiete der Kohlenwirtschaft.

Der *Reichswirtschaftsminister* erläuterte seine Vorlage vom 19. Dezember – Rk. 12152 –²⁰.

Der *Reichskanzler* wünschte Vertagung der Verhandlungen bis zur nächsten Kabinettsitzung. Die Wirkung der vorgeschlagenen Maßnahmen auf die Öffentlichkeit bedürfe noch näherer Prüfung. Die

¹⁹ Von der Londoner Siebenmächtekonferenz zur Durchführung des Hoover-Moratoriums war die Baseler Bank für Internationalen Zahlungsausgleich veranlaßt worden, einen Ausschuß von Vertretern der Zentralbanken zu bilden, der die unmittelbaren Kreditbedürfnisse Deutschlands feststellen und die Möglichkeiten der Umwandlung eines Teils der umfangreichen dt. kurzfristigen Auslandsschulden in langfristige Kredite prüfen sollte. Die Verhandlungen dieses „Stillhaltekomitees“ hatten am 17.9.1931 zum Abschluß eines auf sechs Monate befristeten „Stillhalteabkommens“ geführt, wodurch die kurzfristigen dt. Auslandskredite im Gesamtwert von ca. 5 Mrd. RM verlängert und ihre Verzinsung von ca. 9% auf ca. 6% herabgesetzt wurden. Eine weitere Verlängerung der Kredite bis zum 28.2.1933 war im Februar 1932 vereinbart worden. Die Verhandlungen über ein neues Stillhalteabkommen standen unmittelbar bevor (Einzelheiten und Materialien dazu u. a. im Nachl. Luther, Nr. 350 und 370). – Zum Fortgang s. diese Edition: Die Regierung Hitler, I/1, Dok. Nr. 22, P. 5.

²⁰ Danach sollten Syndikate und Kohlengroßhandelsunternehmen Vertragsstrafen und Sperrmaßnahmen gegen Einzelhändler verhängen können, wenn diese die durch Kauf- und Lieferbedingungen gebundenen Kleinverkaufspreise zum Vorteil der Verbraucher unterschritten. Entsprechende kartellrechtliche Möglichkeiten waren in der diesbezüglich geltenden Vierten VO des RPräs. zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zum Schutz des inneren Friedens vom 8.12.1931 (RGBl. I, S. 699) ausgeschlossen gewesen. Der RWiM hatte die Zustimmung des RKab. zu seiner Vorlage auf schriftlichem Wege einholen wollen. MinR Feßler hatte „Nein“ am Rande vermerkt (R 43 I/2188, Bl. 78–81).

Auffassung könne Platz greifen, daß die Reichsregierung die Syndikate in dem Streben unterstütze, keine neuen Unternehmer in die Kohlenwirtschaft hineinzulassen ²¹.

11. Erlaß von Notverordnungen.

Der *Reichsminister der Finanzen* schlug vor, eine umfassendere Notverordnung in der Zeit zwischen dem 15. und 20. Januar 1933 herauszubringen ²².

Die Notverordnung, die vor Weihnachten veröffentlicht werden solle, müsse enthalten

- die Stützungsbanken, falls die Verhandlungen rechtzeitig abgeschlossen würden,
- die Bestimmungen über die Einheitspreisgeschäfte,
- die Reichsfluchtsteuer,
- Mansfeld,
- Regelung der Fettwirtschaft ²³.

12. Übersendung und Verteilung von Kabinettsvorlagen.

Der *Reichskanzler* wies in Übereinstimmung mit mehreren Mitgliedern des Kabinetts darauf hin, daß eine Verhandlung und Entscheidung über Kabinettsvorlagen im allgemeinen nicht möglich sei, wenn sie nicht den Mitgliedern des Kabinetts rechtzeitig zugehen. Er brachte die Bestimmung der Geschäftsordnung der Reichsregierung (§ 28) in Erinnerung, nach der umfangreichere Gesetzesvorlagen und sonstige Vorlagen von weittragender Bedeutung frühestens 4 Tage nach ihrer Verteilung auf die Tagesordnung einer Sitzung der Reichsregierung gesetzt werden sollen. Er bat diese Frist regelmäßig genau einzuhalten.

13. Ministerreden im Rundfunk.

Der *Reichskanzler* bat die Mitglieder des Reichskabinetts, vor beabsichtigten Reden im Rundfunk die Reichskanzlei jedesmal rechtzeitig zu benachrichtigen.

Bedenken gegen dieses Verfahren wurden nicht geäußert.

²¹ RK v. Schleicher scheint sich damit der Auffassung seines Referenten, MinR Feßler, angeschlossen zu haben, der zu dieser Vorlage ausgeführt hatte: „Die Öffentlichkeit würde kaum verstehen, wenn bei dieser Sachlage die rechtliche Möglichkeit zu Preissenkungen im Einzelhandel in der vorgeschlagenen Weise eingeschränkt würde.“ (R 43 I/2188, Bl. 82 f.) – Der RK veranlaßt den RWiM, die Vorlage zurückzuziehen (Vermerk StS Plancks vom 30.12.1932; ebd.).

²² Zum Erlaß der geplanten SammelnotVO über finanz- und wirtschaftspolitische Angelegenheiten kommt es im Januar 1933 nicht. – Zum Fortgang s. diese Edition: Die Regierung Hitler, I/1, Dok. Nr. 17, P. 1.

²³ Einzelheiten zu den genannten Sachverhalten s. o. P. 2, 4, 5, 6 und 8. – Die geplante SammelnotVO über Wirtschaft und Finanzen wird am 23.12.1932 erlassen (RGBl. I, S. 571). Die Verhandlungen über die Gründung von Stützungsbanken waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, so daß nur die in P. 8 näher bezeichnete ÄnderungsVO über die Schaffung einer Wirtschaftsgarantie in die SammelVO aufgenommen wird. Maßnahmen zur Regelung der Fettwirtschaft werden in einer gesonderten NotVO zur Förderung der Verwendung inländischer tierischer Fette und inländischer Futtermittel vom 23.12.1932 erlassen (RGBl. I, S. 575).

Zitierhinweis

Nr. 33 Ministerbesprechung vom 21. Dezember 1932, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett von Schleicher, bearb. von Anton Golecki, 1986, S. 141–151 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/vsc-D33>